CONTRAT DE CESSION DE DROITS D'AUTEUR

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : ce modèle sert à céder les droits d'exploitation sur une œuvre déjà créée ou créée sur commande (logo, illustration, photographie, texte, charte graphique, musique de commande). Il ne convient pas au contrat d'édition d'un livre, au contrat de production audiovisuelle ni aux logiciels créés par un salarié, qui suivent des règles propres du Code de la propriété intellectuelle.*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[Prénom et nom], né(e) le [date] à [lieu], demeurant [adresse], exerçant l'activité de [graphiste / photographe / illustrateur / auteur], numéro SIRET [numéro, le cas échéant],

Ci-après dénommé(e) « l'Auteur »,

D'UNE PART,

ET :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « le Cessionnaire »,

D'AUTRE PART,

L'Auteur et le Cessionnaire étant ensemble dénommés « les Parties ».

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L'Auteur [a créé / s'engage à créer, à la demande du Cessionnaire,] l'œuvre décrite à l'article 1. Le Cessionnaire souhaite l'exploiter pour les besoins de son activité de [activité].

Les Parties rappellent que la commande d'une œuvre ou son paiement ne transfère pas, à eux seuls, les droits d'auteur au client : seule une cession écrite, précise et délimitée le permet.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ŒUVRE CÉDÉE

Le présent contrat porte sur l'œuvre suivante (ci-après « l'Œuvre ») :

- titre ou désignation : [désignation] ;
- nature : [logo / photographies / illustrations / textes / charte graphique] ;
- description : [description précise, nombre de fichiers, déclinaisons, formats] ;
- date de création ou de livraison : [date].

Une reproduction de l'Œuvre figure en annexe 1.

> *Option : œuvre de commande. L'Auteur s'engage à livrer l'Œuvre au plus tard le [date], selon le cahier des charges de l'annexe 2. Le Cessionnaire dispose de [deux] séries de demandes de modification. La cession prend effet au paiement complet du prix prévu à l'article 5.*

ARTICLE 2 – DROITS CÉDÉS

L'Auteur cède au Cessionnaire, à titre [exclusif / non exclusif], les droits patrimoniaux suivants sur l'Œuvre, chacun faisant l'objet d'une mention distincte :

2.1 Droit de reproduction

Le droit de reproduire ou faire reproduire l'Œuvre, en tout ou partie, en nombre illimité, sur les supports suivants : [papier, textile, objets publicitaires, emballages, enseignes, supports numériques, à préciser].

2.2 Droit de représentation

Le droit de représenter ou faire représenter l'Œuvre au public par tout moyen de communication, notamment : [site internet, réseaux sociaux, applications, télévision, salons, à préciser].

2.3 Droit d'adaptation

Le droit d'adapter l'Œuvre (recadrage, changement de format ou de couleur, déclinaisons, intégration dans d'autres créations), dans le respect du droit moral prévu à l'article 6.

> *Option : droit d'enregistrement à titre de marque. Le droit de déposer l'Œuvre, seule ou combinée à d'autres éléments, à titre de marque, de dessin ou de modèle, au nom du Cessionnaire et à ses frais.*

2.4 Droits non cédés

Tout droit ou mode d'exploitation non mentionné au présent article reste la propriété de l'Auteur.

ARTICLE 3 – ÉTENDUE DE LA CESSION

La cession est consentie :

- pour la destination suivante : [communication commerciale du Cessionnaire / identité visuelle / illustration du produit précis] ;
- pour le territoire suivant : [France / Union européenne / monde entier] ;
- pour une durée de [nombre] années à compter de la signature [ou : pour toute la durée de protection des droits d'auteur, y compris ses prolongations].

> *Note de rédaction : le Code de la propriété intellectuelle exige que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée (article L. 131-3). Une cession « de tous les droits, sur tous supports, pour toute utilisation » sans autre précision est exposée à la nullité.*

ARTICLE 4 – EXCLUSIVITÉ

> *Option : cession exclusive. L'Auteur s'interdit, pendant la durée de la cession, d'exploiter lui-même l'Œuvre ou de céder à un tiers des droits portant sur la même destination. Il conserve le droit de présenter l'Œuvre dans son portfolio et lors de concours, en mentionnant le Cessionnaire.*

> *Option : cession non exclusive. L'Auteur reste libre de concéder des droits sur l'Œuvre à des tiers, à l'exception de [secteur ou concurrents directs du Cessionnaire].*

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION

5.1 Principe

En contrepartie de la cession, le Cessionnaire verse à l'Auteur :

> *Option : rémunération proportionnelle. Un pourcentage de [pourcentage] % des recettes hors taxes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'Œuvre, avec un minimum garanti de [montant] € versé à la signature et imputable sur les sommes dues. Le Cessionnaire adresse à l'Auteur un relevé des recettes [chaque semestre], accompagné du paiement correspondant.*

> *Option : rémunération forfaitaire. Une somme forfaitaire de [montant] € hors taxes, payable [à la signature / à la livraison]. Les Parties conviennent d'une rémunération forfaitaire car [la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être pratiquement déterminée / l'Œuvre est utilisée de façon accessoire par rapport à l'objet exploité / autre motif prévu par l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle].*

5.2 Ventilation

Le prix de la création (travail de conception) s'élève à [montant] € et le prix de la cession des droits à [montant] €.

5.3 Paiement

Les factures ou notes de droits sont payées dans les [trente] jours suivant leur réception. Le Cessionnaire procède, le cas échéant, aux déclarations et au paiement des contributions sociales dues par les diffuseurs sur les rémunérations versées aux artistes-auteurs.

ARTICLE 6 – DROIT MORAL

L'Auteur conserve son droit moral sur l'Œuvre, qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En particulier :

- le nom de l'Auteur est mentionné [sur les supports suivants : à préciser / dans les mentions légales du site du Cessionnaire] ;

> *Option : l'Auteur accepte que son nom ne figure pas sur l'Œuvre elle-même lorsqu'elle est utilisée comme logo ou élément d'identité visuelle.*

- les adaptations prévues à l'article 2.3 ne doivent pas dénaturer l'Œuvre ni porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'Auteur.

ARTICLE 7 – GARANTIES DE L'AUTEUR

L'Auteur garantit :

- être l'auteur de l'Œuvre et ne pas avoir cédé les mêmes droits à un tiers ;

- que l'Œuvre est originale et ne reproduit pas, sans autorisation, une œuvre protégée appartenant à un tiers ;
- avoir obtenu l'autorisation des personnes reconnaissables ou des propriétaires des biens représentés, lorsqu'elle est nécessaire ;
- signaler par écrit au Cessionnaire tout élément de l'Œuvre obtenu par un outil d'intelligence artificielle ou issu d'une banque d'images, avec ses conditions d'utilisation.

En cas de réclamation d'un tiers fondée sur une violation de ces garanties, l'Auteur indemnise le Cessionnaire du préjudice direct subi, dans la limite de [montant ou multiple du prix].

ARTICLE 8 – FICHIERS SOURCES

> *Option : l'Auteur remet au Cessionnaire, au paiement complet, les fichiers sources de l'Œuvre dans les formats suivants : [formats vectoriels, fichiers de travail, polices utilisées et leurs licences].*

> *Option : les fichiers sources restent la propriété de l'Auteur ; le Cessionnaire reçoit les fichiers finaux dans les formats suivants : [formats].*

ARTICLE 9 – RÉSILIATION

En cas de non-paiement de la rémunération à son échéance, l'Auteur peut, après mise en demeure restée sans effet pendant [trente] jours, résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Les droits cédés lui reviennent alors et le Cessionnaire cesse toute nouvelle exploitation.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les Parties recherchent une solution amiable pendant [trente] jours. À défaut, le litige est porté devant le tribunal judiciaire compétent en matière de propriété littéraire et artistique.

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

L'Auteur : [nom, signature]

Pour le Cessionnaire : [nom, fonction, signature]

ANNEXE 1 – REPRODUCTION DE L'ŒUVRE

[Visuel ou description détaillée de l'Œuvre et de ses déclinaisons]

ANNEXE 2 – CAHIER DES CHARGES (ŒUVRE DE COMMANDE)

[Brief, contraintes, formats, calendrier]